

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1155/2537

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ร่วม เสริม กิจ
จำกัด

โจทก์

บริษัท เคบีล ดี จำกัด

ผู้ร้อง

นางสาว พรเพ็ญ เทียน สุวรรณ

ผู้คัดค้าน

นาย ถนอม สุกัลยารักษ์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 280, มาตรา 296 วรรคสอง

ผู้มีสิทธิร้องคัดค้านการขายทอดตลาด ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวิธีบังคับคดีอัน
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่บังคับคดี คือเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาหรือลูกหนี้ตามคำ
พิพากษาในคดีโดยตรง หรือเป็นผู้ที่ขอบจะใช้สิทธิอันได้จดทะเบียนไว้โดยชอบ หรือ
ได้ยื่นคำร้องขอตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 288, 289 และ
290 อันเกี่ยวกับทรัพย์สินนั้น ผู้ร้องเป็นเพียงผู้สุ่ราคาในการขายทอดตลาด มิใช่เป็นผู้
มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี ไม่มีสิทธิร้องคัดค้านการขายทอดตลาด ปัญหานี้เป็น
ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัย
เองได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลแพ่งพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระ
เงินจำนวน 2,200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 15

ธันวาคม 2529 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์หากไม่ชำระให้ยึดทรัพย์
จำนองออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ ถ้าไม่พอให้ยึดทรัพย์อื่นชำระหนี้แก่
โจทก์จนครบถ้วนกับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ แต่
จำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้บังคับคดีโดยนำเจ้าพนักงาน
บังคับคดียึดที่ดิน 3 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 แล้วนำที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างดังกล่าวออกขายทอดตลาดชำระหนี้ให้แก่โจทก์นางสาวพรเพ็ญ เทียนสุวรรณ ผู้
คัดค้านเป็นผู้สุราคาราสูงสุดสำหรับที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังกล่าว เจ้าพนักงานบังคับคดี
มีคำสั่งให้ขายที่ดินทั้ง 3 แปลง และสิ่งปลูกสร้างแก่ผู้คัดค้าน ผู้ร้องยื่นคำร้องรวม 3
ฉบับ เป็นใจความว่า ผู้ร้องเป็นผู้สุราคาราในการขายทอดตลาดที่ดินทั้ง 3 แปลงนั้น ผู้
ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอด
ตลาดที่ดินทั้ง 3 แปลง และสิ่งปลูกสร้างโดยฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายและ
ระเบียบกฎข้อบังคับของกรมบังคับคดี กล่าวคือ เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ตั้งราคา
ประมูลที่ดินทั้ง 3 แปลงและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว ได้มีผู้สุราคาราเสนอราคาสูงขึ้นเรื่อย
ๆ จนกระทั่งผู้ร้องเสนอราคาซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีควรจะขานราคาและนับหนึ่ง
สองสาม พร้อมเคาะไม้ตามที่ถือปฏิบัติเป็นประเพณี ซึ่งผู้ร้องจะได้สิทธิเป็นผู้ซื้อที่ดิน
ทั้ง 3 แปลงและสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแต่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ปฏิบัติฝ่าฝืนทั้งช่วง
ระยะเวลาโดยสอบถามกลุ่มผู้ที่เข้าประมูล ในที่สุดผู้คัดค้านเสนอราคาสูงกว่า แล้ว
เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขานราคานับหนึ่ง สอง สาม ทันที โดยไม่ได้สอบถามผู้ร้องว่า
จะเสนอราคาสูงขึ้นอีกหรือไม่ และไม่ให้อีกโอกาสผู้ร้องคิดคำนวณราคาตัดสินใจเสนอ
ราคาเพิ่ม ทำให้ผู้คัดค้านเป็นผู้ซื้อที่ดินทั้ง 3 แปลง และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้จาก
การขายทอดตลาดการขายทอดตลาดดังกล่าวไม่ชอบด้วยคำสั่งของกรมบังคับคดี ขอ
ให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินทั้ง 3 แปลง และสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวและให้มีการ
การขายทอดตลาดใหม่

โจทก์คัดค้านว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดโดยปฏิบัติตามประเพณี การขายทอดตลาดถูกต้องแล้ว ก่อนเคาะไม้ขายเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขานราคาราคา นับหนึ่ง สอง หลายครั้ง และก่อนนับสาม ผู้สุ่ราคาสามารถเสนอราคาเพิ่มขึ้นได้ แต่ผู้ ร้องไม่เสนอราคาเพิ่มขึ้น การขายทอดตลาดชอบแล้วขอให้ยกคำร้อง

ผู้คัดค้านคัดค้านว่า ผู้คัดค้านซื้อที่ดินทั้ง 3 แปลง และสิ่งปลูกสร้างได้จากการ ขายทอดตลาด เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายโดยชอบด้วยกฎหมายและ ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการขายทอดตลาดแล้ว ผู้คัดค้านเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดโดย ไม่มีผู้ใดเสนอราคาสูงขึ้นอีก การขายทอดตลาดชอบแล้วขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดไต่สวนคำร้อง แล้ววินิจฉัยว่าการขายทอดตลาดของเจ้า พนักงานบังคับคดีชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว เห็นว่า การที่ผู้ร้องจะมีสิทธิยื่นคำร้อง คัดค้านการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีนี้ได้ผู้ร้องจะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวิธีบังคับ คดีอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่มีการบังคับคดีในคดีนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 280 กล่าวคือ จะต้องเป็นเจ้าหนี้ตามคำ พินักษาหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนี้โดยตรงหากเป็นบุคคลอื่นใดก็ต้องเป็นผู้ที่ ชอบจะใช้สิทธิอันได้จดทะเบียนไว้โดยชอบ หรือที่ได้ยื่นคำร้องขอตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 288, 289 และ 290 อันเกี่ยวกับทรัพย์สินเช่นว่ามานั้น เมื่อผู้ร้องเป็นแต่เพียง ผู้สุ่ราคาคนหนึ่งในการขายทอดตลาดที่ดินทั้ง 3 แปลงและสิ่งปลูกสร้างในคดีนี้ โดย

มิได้เป็นเจ้าของตามคำพิพากษาหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีนี้ ทั้งมิได้เป็นบุคคล
ผู้ที่ชอบจะใช้สิทธิอันได้จดทะเบียนไว้โดยชอบหรือที่ได้ยื่นคำร้องขอตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา 288, 289 และ 290 อันเกี่ยวกับที่ดินทั้ง 3 แปลง และสิ่งปลูกสร้างนั้น ผู้
ร้องจึงมิได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีนี้ ไม่มีสิทธิร้องคัดค้านการขายทอด
ตลาดทรัพย์ในคดีนี้เทียบเคียงคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 63/2530 ระหว่างธนาคารกรุงเทพ
จำกัด โຈທັກ นางเสริมสิริ พิทยาไพบุลย์ ผู้ร้อง นางนภาศรี สิทธิทองอาจจำเลย และคำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 5452/2531 ระหว่างบริษัทไทยสุนแสงเท็กซ์ไทล์ จำกัด โຈທັກ นาง
วิไล อภิชัยนิมิตต์ผู้ร้อง ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิมซังฮงเท็กซ์ไทล์ กับพวก จำเลย ปัญหา
เกี่ยวกับอำนาจของผู้ร้องดังกล่าว แม้จะไม่มีคู่ความฝ่ายใดฎีกาขึ้นมา แต่เป็นปัญหา
ข้อกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกามีอำนาจยกขึ้น
วินิจฉัยได้ คดีจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของผู้ร้องต่อไปแต่อย่างไร

พิพากษายืน

(อัศววิทย์ สุมาวงศ์-ยงยุทธ ธารีสาร-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ